

1501632-27.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... que o réu possui um antecedente pelo crime de roubo majorado (proc. nº0027824-64.2014 - fls. 33/34), aplico as penas-base acima do mínimo legal, 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa em relação ao crime de furto qualificado (já considerando a incidência das duas qualificadoras) e 01 ano e 02 meses de reclusão em relação ao crime de corrupção de menor.

Tendo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501632-27.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501632-27.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2299312/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21180344 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6756/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2299312 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 6756/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GUSTAVO ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Vistos.

GUSTAVO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III (emprego de chave falsa) e IV (concurso de agentes) e do Código Penal e artigo 244-B, "caput", da Lei 8.069/90, ambos c.c. o artigo 69, do Código Penal, porque no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 14h48min, na Rua Rosana Aparecida Guimarães, defronte ao nº 134, no Jardim Nunes, nesta cidade e Comarca, o acusado, agindo em concurso e com o mesmo liame subjetivo com o adolescente inimputável Robert Garcia, com 15 (quinze) anos de idade, subtraíram, para si, mediante o emprego de chave falsa, um veículo da marca Fiat, modelo Uno Mille EP, ano 1995, placa FDL-0002, de São José do Rio Preto, avaliado em R\$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pertencente a Júlio Cezar Silva.

Consta na denúncia, ainda, que, no dia 03 de novembro de 2021, na Rua Rosana Aparecida Guimarães, defronte ao nº 134, no Jardim Nunes, nesta cidade e Comarca, o acusado facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal. Consta dos autos que o acusado e o menor Robert, com 15 (quinze) anos de idade, são amigos, sendo que na data dos fatos, previamente ajustados, resolveram furtar um veículo estacionado na via pública. Para tanto, Gustavo e o adolescente visualizaram o veículo da marca Fiat, tio Uno Mille EP, de propriedade da vítima Julio, que estava estacionado defronte ao local de trabalho dela e com as portas destrancadas. Gustavo assumiu a direção do veículo e Robert a posição de passageiro frontal, sendo que Gustavo, através de uma chave falsa, que trazia consigo, conseguiu ligar o automóvel, sendo que os dois evadiram-se do local na posse do Uno Mille. A vítima retornou ao local onde havia deixado Uno Mille, percebeu a subtração e acionou a polícia militar. Policiais Militares, em patrulhamento pelo bairro "Cidade Alta", depararam-se com o veículo Uno Mille em alta velocidade, sendo que deram sinal de parada e passaram a acompanhar o automóvel. Na Avenida João Alves Ribeiro, Gustavo chocou o veículo contra uma sarjeta, parando-o. Em seguida, Gustavo e Robert saíram do Uno Mille, e evadiram-se, mas foram perseguidos e detidos pelos policiais.

Gustavo foi preso em flagrante delito, e, após a audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva, termo de fls. 43/44.

Em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, foi feita a análise da necessidade cautelar do réu, após 90 dias de sua prisão preventiva, sendo a mesma mantida (fls.153).

A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 77/78.

O réu Gustavo Antônio Pereira da Silva foi citado às fls. 85/86, apresentando resposta à acusação às fls. 90/91, a qual foi apreciada às fls. 92/93.

A folha de antecedentes foi juntada (fls. 37/40).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas a vítima J C S, as testemunhas comuns Marcos Vinicius Alves Cabello, Willian Leonardo Santana e o réu interrogado. Pelas partes houve a desistência da oitiva da testemunha Robert Garcia, o que foi homologado (fls. 1610).

Por memoriais o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls 176/18) e a Defesa, por seu turno, requereu a parcial procedência da ação, de modo que seja afastada a qualificadora prevista no incisos III e IV do §4º, do art. 155 do CP, para modalidade de furto simples e que o réu seja absolvido da conduta prevista no art. 244- B, da Lei nº 8.069/90 (fls.193/201).

É o relatório.

DECIDO.

Não há o que se falar em afastamento da qualificadora prevista no inciso III, do §4º, do art. 155 do CP, tendo em vista que o laudo pericial descreveu a chave apreendida como "sem marca aparente" (não sendo, portanto, a chave original do veículo Fiat uno), e ainda complementou que esta poderia ser utilizada como chave falsa na prática do crime.

Da mesma forma, restou comprovada a incidência da qualificadora do concurso de agentes. Os policiais foram uníssonos ao afirmarem que durante a abordagem o réu e o menor confessaram o furto do veículo, restando isolada a afirmação do réu de que somente pegou o veículo para dar uma volta.

A ação penal é procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 03), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelo auto de exibição/apreensão/ entrega (fls. 15 e 16), pelo laudo pericial da chave falsa (169/172), pelo auto de avaliação (fls. 64/65), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida.

Na fase policial, a vítima Júlio Cezar Silva disse que parou seu veículo placas FDL0002, Fiat/Uno, defronte ao local em que trabalha como pedreiro, sendo na Rua Rosana Aparecida Guimarães, numeral 135, no bairro Jd. Nunes, o deixou aberto, pois somente iria pegar uma ferramenta e já iria sair, cerca de 30 segundos e, ao retornar já constatou que seu veículo havia sido furtado. Uma vizinha do local

comentou que, como havia cerca de três rapazes pela rua, um deles de bicicleta, com medo ela fechou o portão, porém logo em seguida ela pode ver Julio procurando seu veículo, tendo a proprietária da casa em que está trabalhando acionar o "190". Cerca de 30 minutos após, policiais entraram em contato com a vítima comunicando do encontro do veículo e do seu comparecimento no Plantão Policial, onde assinou o termo próprio de apreensão e entrega. O veículo foi localizado e se encontra da mesma forma que foi furtado (fls. 06).

Em juízo, a vítima Júlio Cezar Silva disse que deixou seu veículo estacionado na rua trancado. Quando voltou, o carro não estava mais no local. A vizinha disse que dois indivíduos saíram com o veículo. Na delegacia, viu uma chave que foi usada para abrir o veículo e dar partida, mas não era a chave verdadeira o carro. Recuperou o carro e gastou R\$ 1.200,00 para consertá-lo porque estava avariado. Na fase policial, a testemunha comum Marcos Vinicius Alves Cabello, policial militar, disse que receberam um alerta na data dos fatos, via Copom, motivo de um furto de veículo um Fiat Uno ano 1995 placas FDL-0002 cor vermelho, ocorrido no bairro Jd. Nunes desta cidade por volta das 14h00min. Em patrulhamento pelo bairro "Cidade Alta" depararam com o veículo descrito em alta velocidade com dois indivíduos em seu interior, e dado sinal de parada o mesmo não obedeceu, dando início ao acompanhamento da viatura por várias ruas e bairros nas proximidades, quando pela Av. João Alves Ribeiro, desta cidade, o veículo produto de furto Fiat Uno chocou-se contra uma sarjeta. Os indivíduos, condutor e passageiro tentaram se evadir a pé em uma região de área verde, tendo eles saído em fuga por lados opostos. A equipe conseguiu êxito em abordar o indivíduo condutor do veículo de nome Gustavo Antônio e o outro indivíduo, um menor identificado como Robert Garcia foi abordado pela viatura em apoio I-17115. Informou que houve resistência por parte do condutor do veículo identificado como Gustavo, onde o mesmo tentava se evadir dos policiais, sendo necessário o uso de força física e moderada para contê-lo. Indagados, ambos assumiram o furto do veículo. Foram encaminhados ao Plantão Policial para as providências cabíveis. Por fim, informou que no interior do veículo foi localizada uma TV e uma bicicleta, porém somente a TV foi apreendida, motivo pelo qual a bicicleta é pertencente ao indivíduo menor de idade (fls. 04). Em juízo, a testemunha comum Marcos Vinicius Alves Cabello, policial militar, disse que recebeu informação de que um veículo tinha sido furtado. Em patrulhamento avistou o veículo com dois indivíduos dentro. Ao ver a viatura, o condutor Gustavo empreendeu fuga. Acabou colidindo na guia e foi abordado. O menor que estava junto saiu correndo para outro lado e foi abordado por outra viatura. O réu confessou o furto. Dentro do veículo havia uma TV e uma bicicleta, esta era do menor. Não se recorda se foi apreendida chave falsa. Não se recorda da versão da vítima.

Na fase policial e em juízo, o depoimento da testemunha comum William Leonardi Santana (fls. 05), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Marcos Vinicius Alves Cabello.

Na fase policial, a testemunha comum Robert Garcia disse que é amigo de Gustavo. Quando estavam retornando para sua casa, estando com ele em três pessoas, estava de bicicleta, viram um Fiat Uno vermelho estacionado e com os vidros aberto, foi quando Gustavo encontrou uma chave caída na calçada perto do veículo onde ele acabou ligando o veículo, foi onde que guardou sua bicicleta no interior e Gustavo guardou umas roupas e uma TV e deixaram o local, com a intenção de irem embora. Minutos após foram abordados por policiais militares que, quando Gustavo parou o veículo cada um saiu correndo um para cada lado, porém foram pegos por policiais. Indagado sobre a terceira pessoa, alega que somente conhece como "Baiano". Não foi agredido fisicamente por nenhum policial (fls. 07).

Na fase policial, o réu Gustavo Antônio Pereira da Silva disse que não foi agredido por policiais. Sobre os fatos, relatou que achou uma chave jogada a uns quarteirões próximo ao local do fato, quando observou que um veículo estava destrancado e resolveu testar a chave. O veículo ligou e resolveu sair para dar uma volta com seu amigo Robert, quando foi abordado por policiais. Não tinha intenção de furtar o veículo, somente testou a chave para ver se a mesma funcionava e resolveu dar uma volta pelos arredores do bairro (fls. 09).

Em juízo, o réu Gustavo Antônio Pereira da Silva disse que os fatos aconteceram.

Encontrou uma chave de veículo na rua e logo a frente viu um veículo UNO estacionado. O veículo estava com os vidros abertos. Deu partida no veículo com a chave encontrada e saiu na companhia do menor. Quando viu a policia, fugiu por cerca de quatro quarteirões. A TV era da sua tia.

Ficou comprovado que o réu, agindo em concurso e com o mesmo liame subjetivo com o adolescente Robert Garcia, com 15 anos de idade, subtraíram, para si, mediante o emprego de chave falsa, um veículo da marca Fiat, modelo Uno Mille EP, ano 1995, placa FDL-0002, de São José do Rio Preto pertencente a Julio Cezar Silva.

Segundo demonstrado, a vítima retornou ao local onde havia deixado seu veículo e percebeu a subtração, momento em que acionou a polícia militar.

Policiais Militares, em patrulhamento, viram o veículo Uno Mille em alta velocidade, sendo que deram sinal de parada e passaram a acompanhar o automóvel. Em uma Avenida, Gustavo chocou o veículo contra uma sarjeta, parando-o. Em seguida, Gustavo e Robert saíram do Uno Mille, e evadiram-se, mas foram perseguidos e detidos pelos policiais.

A vítima confirmou sua versão em juízo, dizendo que seu veículo estava regularmente estacionado e trancado, quando foi subtraído. Recuperou o veículo posteriormente, mas teve que gastar R\$ 1.200,00 para repará-lo.

O Laudo de fls. 170/172 constatou a eficácia da chave apreendida ser usada como chave mixa. O réu admitiu que encontrou uma chave jogada na rua e usou para dar partida no veículo furtado.

Como bem ponderou o membro do Ministério Público, a alegação do acusado de que somente pegou o veículo par dar umas voltas, restou isolada. O furto de uso se configura pela ausência do ânimo do agente em obter a coisa para si ou para outrem, porém, faz-se necessário que a coisa seja restituída no mesmo estado e no mesmo lugar de onde foi retirada. No caso dos autos observa-se que não foi devolvido ao seu dono voluntariamente, mas recuperado pelos policiais somente após uma perseguição pelos bairros da cidade.

Além disso, os policiais militares relataram que após a abordagem da dupla, conversaram com eles sobre os fatos, sendo que o acusado Gustavo e o menor Roberto confirmaram que haviam subtraído o veículo.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B do ECA, verifica-se que o réu também o praticou. Ele facilitou a corrupção do menor, praticando com o mesmo o furto. É pacífico que o crime em tela prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a sua participação no crime junto com pessoa penalmente imputável. Trata-se de crime formal que se consuma apenas com a prática de ilícito criminal na companhia de adolescente, sem que seja necessária, para a sua configuração, a existência de prova que demonstre a efetiva corrupção do menor. Nesse sentido é a Súmula 500 do STJ.

Contudo, presente a figura do concurso formal, na medida em que, o acusado, mediante uma ação praticou dois crimes (furto e corrupção de menor). O delito de corrupção de menores ocorreu em razão da prática do crime de furto.

Assim, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal (duas vezes), cuja previsão mínima é de 02 anos de reclusão e multa e do artigo 244-B, caput, da Lei nº 8069/1990, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão. A culpabilidade é a própria dos crimes. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui um antecedente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 0027824-64.2014 - fls. 33/34), aplico as penas-base acima do mínimo legal, 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa em relação ao crime de furto qualificado (já considerando a incidência das duas qualificadoras) e 01 ano e 02 meses de reclusão em relação ao crime de corrupção de menor.

Tendo em vista que o réu é reincidente específico em relação ao crime de furto qualificado (proc. nº 1500760-80.2019 - fls. 33), elevo a pena deste crime em 1/3, atingindo-se 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa. Sendo,

portanto, reincidente genérico em relação ao crime de corrupção de menor, elevo esta pena em 1/6, atingindo-se 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão. Entendo que o caso concreto molda-se ao concurso formal de crimes, nos termos do disposto no artigo 70 do Código Penal e, considerando que o réu mediante uma ação praticou dois delitos, (furto qualificado e corrupção de menor de dezoito anos), assim, aplico a pena de um deles, ou seja, a mais grave, aumentada em 1/6, atingindo-se 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 19 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado.

A substituição da pena corporal é incabível ante o montante da pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência específica do réu.

Pelos mesmos motivos, torna-se inviável a concessão do sursis.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §2º, letra "b" do Código Penal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o réu GUSTAVO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, incisos III e IV e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal à pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado e 19 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

O réu não poderá recorrer liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que eles voltem a delinquir, na medida em que se trata de graves delitos, réu reincidente específico, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Autorizo a destruição da chave tipo "mixa" apreendida à fls. 15, posto que utilizada na prática do crime.

Quanto ao televisor apreendido à fls. 16, não havendo notícias que seja produto de furto, autorizo a restituição à pessoa indicada pelo réu, no prazo de 90 dias, mediante apresentação de nota fiscal, sob pena de destruição.

Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária).

P.I.C.

São José do Rio Preto, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA